

ביהדות אין עדיפות למצוות. לא מצוין שכר לאף מצווה, פרט לקשה ביותר(כיבוד אב ואם) ולקלה ביותר(שילוח הקן) ולשתיהן אותו שכר - אריכות ימים. זה כדי ללמד שאי אפשר לעשות חשבון איזה מצווה חשובה יותר ואיזה פחות. אפילו לעשרת הדיברות אין מעמד מיוחד.

ישנה אמירה בגמרא "ביטלו עשרת הדיברות מפני תרעומת המינים" - המינים=הנוצרים עשו הרבה רעש מעשרת הדיברות, כי הם ביטלו את שאר המצוות. כדי לתת לזה קונטרה ולשמור על השוויוניות של המצוות ביטלו את הבלטת היתר של עשרת הדיברות. השריד היחיד שנשאר זה הסוגיה האם יש לקום בבית הכנסת בעת הקראת עשרת הדיברות(כי כולם עמדו כשהם קיבלו אותן בהר סיני).

בפרקי אבות כתוב "היה זהיר במצווה קלה כחמורה כי אין אתה יודע מתן שכרן של המצוות". יכול להיות שקל וחמור לקל או קשה לבצע. במקום אחר הכוונה לחלוקה לפי העונש(על מצוות לא תעשה).

למרות זאת יש יוצאי דופן - למשל מצוות ציצית שקולה לכל שאר המצוות, כי הפסוק אומר "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'". ציצית בגימטריה זה כמעט תרי"ג, והגמרא הוסיפה 13 כדי להשלים. כתוב בתורה שצריך להתקין ציצית ב"ארבע כנפות בגדיכם" - כלומר בציצית חייב רק בגד שלו 4 פינות. לכן זוהי מצווה מזדמנת - רק אם רוצים ללבוש בגד כזה צריך להתקין לו ציצית. מה שעושים היום זה להכין בגד מיוחד בעל ארבע פינות, ולבגד הזה להתקין את הציצית. אבל בעצם אנחנו לא חייבים לעשות את זה. אז למה עושים אתה זה? אולי כדי שהמצווה לא תשכח. הסבר יותר חשוב זה בגלל שהציצית נמשלת כנגד כל המצוות כולן.

יש עוד יוצאי דופן - למשל 3 מצוות יהרג ובל יעבור, שהן עבודה זרה, שפיכות דמים(לא הגנה עצמית) וגילוי עריות. מתוכן גם לעבודה זרה יש מעמד מיוחד - נביא(וכנראה גם סנהדרין) יכול לבטל את כל המצוות בהוראת שעה(לא לדורות - רק לזמן קצר) - פרט לאיסור עבודה זרה.

כלומר כנראה יש להגביל את האמירה לגבי השוויוניות של המצוות למצוות עשה - כי למצוות לא תעשה יש קריטריון - העונש מהתורה.

## חיפוש טעמי מצוות

אצל חז"ל יש שתי דעות לגבי חיפוש טעמי מצוות - שאסור ושמותר. הדעה שחייבים מופיעה רק בימי הרמב"ם.

יש סיפור על רבי יוחנן בן זכאי, שגוי שאל אותו על מצוות פרה אדומה, והוא נותן לו איזה הסבר. תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי לא מסתפקים בהסבר, אבל להם הוא יכול להשיב שהוא לא יודע, ושמקיימים כי כתוב.

יש גם שמסוכן לתת טעמי מצוות, כי שלמה המלך, החכם באדם, לקח לו הרבה נשים, שזה מצווה מנומקת - כדי שלא יטו את לבבו. שלמה המלך חשב "לי זה לא יקרה", ולכן הוא עבר על המצווה - ובסוף זה כן קרה לו. חז"ל מנמקים שבגלל זה לא ניתנו טעמי מצוות בתורה עצמה - כדי שאנשים לא יחליטו לא לבצע לאחר התבוננות בטעמים.

גם לגבי מצוות שילוח הקן - מצווה שמזמינה נתינת טעם(רחמים על האם, שלא תראה שלוקחים לה את הבנים מול העיניים) - בתלמוד כתוב ששליח ציבור(מי שבתפילה מנסה לעורר את רחמי האל) - אם הוא מנסה להגיד שהאל מרחם על ציפורים ולכן הוא צריך לרחם גם על ישראל - צריך להשתיק אותו, למרות שבאופן כללי מותר לו להוסיף. למה משתקים אותו? כי אסור לנו להתחייב שהמצווה הזו ניתנה בגלל רחמים.

### **ולמרות זאת - זאת לא הדעה היחידה בגמרא**

יש חכמים שכן אמרו את דעתם - הן על המערכת כולה(למה יש כל כך הרבה מצוות) והן על מצווה זו או אחרת.  
רבי חנניה בן עקשיא מנמק את המערכת כולה - זה כדי "לזכות את ישראל". על פי פירוש רש"י - יש הרבה מצוות כדי לתת לעם ישראל יותר הזדמנויות לקבל שכר. למשל איסור אכילת שקצים - במילא לא אוכלים אותן("שאיין לך אדם שאינו קץ בהן") ולכן על הדרך גם נעשה מצווה ונקבל שכר.

### **החלוקה של יצחק היינמן**

החוקר יצחק היינמן מחלק את טעמי המצוות(לא את המצוות עצמן) לכמה קטגוריות:

#### **מידה כנגד מידה(Ius Talionis)**

"עין תחת עין" - לא באופן מילולי, אלא לפצות על הנזק. בד"כ זה לגבי עונשים, מצוות לא תעשה, אבל יש מצוות עשה מסויימות שיש בהן מרכיב של עונש, וגם בהן זה תופס. דוגמה אחת שהוא מביא זה השקעת הסוטה.